

MENTORIA TITÃ

FOCO 95+

DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR

MEDIDAS PREVENTIVAS E ASSECURATÓRIAS SOBRE COISAS

BUSCA • APREENSÃO • RESTITUIÇÃO • SEQUESTRO • PROTECAO PATRIMONIAL

FLUXO DE CAUTELA



DPPM • AULA 09 | 3 QUESTÕES | ZERO QUESTÃO AUTORAL

CFO PMAL 2026 | DIA 12 | 1ª AULA DO DIA

FLUXO DE CAUTELA: PROCURAR -> PRESERVAR -> DEVOLVER / ASSEGURAR

MAPA DA AULA

Medidas preventivas e assecuratórias sobre coisas

Nesta aula, você não vai decorar institutos como uma lista. Vai aprender a reconhecer qual problema processual cada medida resolve. Esse é o jeito mais rápido de escapar das trocas de conceitos do CEBRASPE.

A ideia-mãe: cada medida sobre coisas responde a uma pergunta diferente.

BUSCA Serve para procurar pessoa, objeto, instrumento, documento ou elemento relevante. No CPPM, pode ser domiciliar ou pessoal.	APREENSÃO É o ato de retirar e custodiar a coisa encontrada quando ela interessa a investigação, ao processo ou aos efeitos do crime.
RESTITUIÇÃO É a devolução. Depende de a coisa não ser irrestituível, não interessar mais ao processo e não haver dúvida sobre o direito do reclamante.	SEQUESTRO É medida assecuratória patrimonial: torna indisponíveis bens ligados ao proveito do crime para resguardar efeitos patrimoniais da decisão.

Fluxo mental para a prova

PERGUNTA	SE A RESPOSTA FOR...	INSTITUTO
Preciso localizar algo?	Sim: primeiro procuro.	BUSCA
Encontrei algo relevante?	Sim: retiro e preservo.	APREENSÃO
A coisa já não interessa e o dono é certo?	Sim: avalio a devolução.	RESTITUIÇÃO
Ha patrimônio de origem/proveito ilícito a preservar?	Sim: indisponibilidade por ordem judicial.	SEQUESTRO

REGRA Restituicao - art. 191 A própria autoridade policial militar ou o juiz pode ordenar a restituição, se presentes os requisitos legais. A banca gosta de inventar exclusividade judicial.	PEGADINHA Duvida sobre propriedade Se houver dúvida relevante quanto ao direito do reclamante, a questão passa ao juízo e pode exigir incidente próprio; conflito de domínio pode ser remetido ao juízo civil.
---	--

ATENCAO | Sequestro antes da denúncia

O CPPM admite sequestro em qualquer fase do processo e, antes da denúncia, também pode haver a medida quando o encarregado do IPM a solicita com fundado motivo. Quem ordena é a autoridade judiciária militar.

O que costuma derrubar

Reserva jurisdicional ≠ fase processual Exigir decisão judicial não significa que a medida so possa existir depois da denúncia.	Busca ≠ apreensão Procurar é uma operação; recolher/custodiar o que foi encontrado é outra.
Apreendido ≠ perdido para sempre Se a coisa deixou de interessar, e restituível e o direito é certo, pode haver devolucao.	Sequestro ≠ qualquer apreensão Sequestro visa patrimônio ligado ao proveito ilícito; não e mero recolhimento de prova.

QUESTÕES

MODOS DE PROVA - RESOLVA SEM VER O GABARITO

As respostas foram deliberadamente deslocadas para depois da página de bloqueio. Resolva primeiro; so então avance.

QUESTÃO 01

BANCO PMAL 2026 | SIMULADO POS-EDITAL | PADRAO CEBRASPE | Q104

No processo penal militar, como medida cautelar, a busca podera ser domiciliar e pessoal.

MARQUE: ☐ CERTO ☐ ERRADO

QUESTÃO 02

BANCO PMAL 2026 | 3º SIMULADO POS-EDITAL | Q109

O sequestro apenas e possível no processo, após o recebimento da denúncia, e nunca na fase do inquérito policial militar.

MARQUE: ☐ CERTO ☐ ERRADO

QUESTÃO 03

MPM | PROMOTOR DE JUSTICA MILITAR | 2021 | Q2300903

Quanto ao incidente de restituição de coisa apreendida no inquérito e/ou no processo, assinale a opcao incorreta.

- A) O incidente tramita no juizo do conhecimento e, havendo dúvida relevante de propriedade, a questão pode ser remetida ao juizo civil.
- B) A autoridade policial militar não possui competencia para determinar a restituição, por se tratar de competencia exclusiva da autoridade judicial.
- C) A coisa em poder de terceiro de boa-fe pode ser restituída quando não mais interessar ao processo, não houver dúvida quanto ao direito do reclamante e não for irrestituível.
- D) A decisão judicial denegatoria pode ser submetida ao recurso cabível previsto no CPPM.

MARQUE SUA ALTERNATIVA: ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D



PARE AQUI

NÃO AVANCE PARA O GABARITO AINDA

Marque todas as questões primeiro.

Justifique mentalmente cada item.

So depois vire a página para conferir.

GABARITO SOMENTE NA PROXIMA PÁGINA

CORREÇÃO

GABARITO COMENTADO

Agora confira. Em cada comentario, foque no ponto decisivo da banca e na regra de prova.

QUESTÃO 01 - GABARITO: CERTO

CERTO. O CPPM disciplina a busca nas modalidades domiciliar e pessoal. A pegadinha é confundir busca com prisão cautelar ou com apreensão. Busca = procurar; apreensão = recolher/custodiar o que foi encontrado.

QUESTÃO 02 - GABARITO: ERRADO

ERRADO. O art. 201 do CPPM permite o sequestro durante o processo e também antes da denúncia, quando o encarregado do IPM o solicita com fundado motivo. A decisão é judicial; o erro do item está em transformar essa reserva de jurisdição em proibição na fase investigativa.

QUESTÃO 03 - GABARITO: B

LETRA B. Ela é a incorreta porque o art. 191 do CPPM admite que a restituição seja ordenada pela autoridade policial militar ou pelo juiz, desde que atendidos os requisitos. A banca usa a palavra "exclusiva" para criar o erro.

FECHAMENTO

REVISÃO DE 60 SEGUNDOS

BUSCA = procurar.

APREENSÃO = recolher e preservar o que interessa.

RESTITUIÇÃO = devolver quando a coisa é restituível, não interessa mais e o direito é certo.

SEQUESTRO = indisponibilidade patrimonial ligada ao proveito do crime.

ART. 201 = sequestro pode existir antes da denúncia mediante solicitação fundamentada do encarregado do IPM e decisão judicial.

RASTREABILIDADE E FONTES

- Código de Processo Penal Militar (Decreto-Lei 1.002/1969), especialmente arts. 170-204 - texto compilado oficial.
- MPM 2021 - Promotor de Justiça Militar - questão sobre restituição de coisa apreendida (Q2300903).
- Banco PMAL pos-edital 2026 - itens Q104 e Q109, preservados do acervo do usuário.

DIA 12 | AULA 01 CONCLUÍDA